

**SAIFUL HISHAM BIN HAJI MAHAT
BADRUL SHAM BIN HAJI MAHAT
KAMARUL HISHAM HAJI MAHAT
LINA BIN HAJI MAHAT**

lwn

MARIAM BINTI MD RAIS

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Prof. Adjung Dato' Dr Haji Mohd Naim bin Hj. Mokhtar (Panel) Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel), Pada 12 April 2018 Bersamaan 25 Rejab 1439H]

Permohonan No. 10000-003-0014-2018

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: *Encik Abdul Razak bin Hashim dari Tetuan Sri, Ling & Associates.*

Peguam Syarie Responden: *Puan Mardziah binti Haji Kassim dari Tetuan Mardziah & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon-Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut:-

- i. Pemohon-Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia menurut Seksyen 68 (1) (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung

- perintah/keputusan Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 8/8/2016 melalui Permohonan No.: 10300-017-0418-2016 dan Sulh No.: 40300-05-017-0028-2016.
- ii. Mahkamah Yang Mulia menggantung sebarang pelaksanaan perintah/keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Saman No.: 10300-017-0418-2016 dan Sulh No.: 40300-05-017-0028-2016 tersebut sehingga Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang mulia ini memutuskan prosiding semakan.
 - iii. Mahkamah Yang Mulia membatalkan perintah/keputusan Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 8/8/2016 melalui Permohonan No.: 10300-017-0418-2016 dan Sulh No.: 40300-05-017-0028-2016 dan suatu perbicaraan diadakan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.
 - iv. Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon-Pemohon di dalam Permohonan ini ialah Shaiful Hisham bin Haji Mahat (k/p no : 600603-03-5819), Badrul Sham bin Haji Mahat (k/p no: 620402-06-5411), Kamarul Hisham bin Haji Mahat (k/p no: 630409-06-5501) dan Lina binti Haji Mahat (k/p no: 640927-06-5332) yang beralamat

penyampaian di Tetuan Sri, Ling & Associates, No. 10-1, Jalan 13/48A, Sentul Raya Boulevard, 53100 Kuala Lumpur.

[3] Responden Mariam binti Md Rais (k/p no: 480612-04-5134), yang beralamat penyampaian di No. 28, Jalan AU 4/2, Taman Sri Keramat Tengah, 54200 Kuala Lumpur adalah isteri kedua dan balu kepada Allahyarham Haji Mahat bin Haji Mat Yassin (k/p no : 340407-05-5099) (selepas ini dirujuk sebagai simati).

[4] Responden yang bertindak sebagai Plaintiff sebelum ini pada 30/6/2016 telah memfailkan tuntutan harta sepencarian ke atas harta-harta arwah simati terhadap Pemohon-Pemohon yang bertindak sebagai Defendan-Defendan melalui saman no. : 10300-017-0418-2016 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor (selepas ini dirujuk sebagai “Tuntutan Harta Sepencarian”).

[5] Pemohon-Pemohon dan Responden telah merekodkan Perjanjian Penyelesaian Sulh berkenaan tuntutan pembahagian Harta Sepencarian di hadapan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 8/8/2016 sebagaimana berikut:-

1.1 HARTA TAK ALIH

1.1.1 Sebidang tanah yang dipegang di bawah No. Hakmilik HS(M) 28, No. PT 1563, Mukim Pulau Sebang, Negeri Melaka dan didaftarkan atas nama si mati;

1.1.2 Sebidang tanah yang dipegang di bawah No. Hakmilik HS(M) 29, No. PT 1564, Mukim Pulau Sebang, Negeri Melaka dan didaftarkan atas nama simati;

- 1.1.3 Sebidang tanah yang dipegang di bawah No. Hakmilik 16939, Lot 49686, Mukim Kuala Kuantan, Negeri Pahang dan didaftarkan atas nama Plaintiff dan simati;
- 1.1.4 Sebidang tanah yang dipegang di bawah No. QT(M) 422, Lot No. 6, Mukim Rompin, Negeri Pahang dan didaftarkan atas nama Plaintiff dan simati;
- 1.1.5 Sebidang tanah yang dibina di atasnya sebuah rumah banglo satu (1) tingkat yang dipegang di bawah Hakmilik HS(M) 1337, PT 1804, Kampung Pasir, Ulu Yam Baru, Mukim Ulu Yam, Negeri Selangor dan didaftarkan atas nama simati; dan
- 1.1.6 Sebuah rumah apartment yang dipegang di bawah Hakmilik HS(D) 176294, PT 3280, PT 22799, Mukim Setul, Daerah Seremban, Negeri Sembilan dan didaftarkan atas nama Plaintiff dan simati;

1.2 HARTA ALIH

- 1.2.1 Duit Pelaburan Amanah Saham Bumiputera Berhad (ASB) (Akaun No. 000160458) berjumlah RM 125,431.37 yang didaftarkan atas nama simati;
- 1.2.2 Duit Simpanan di RHB Islamic Bank Berhad (Akaun No. 220461270569) berjumlah RM 15,419.90 yang didaftarkan atas nama simati;
- 1.2.3 Duit Simpanan di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Akaun No. 26233500012571) berjumlah RM 6,194.21 yang didaftarkan atas nama simati;

- 1.2.4 Duit Pelaburan Saham Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (No. Keanggotaan: 770461061094), (No. Pendaftaran Koperasi: 349497055099) berjumlah RM 11,516.00 yang didaftarkan atas nama simati;
- 1.2.5 Duit Saham Kenanga Investment Bank Berhad (Klien No. 029000 HA0379903) dalam bentuk cek No: 121190 berjumlah RM 71,093.51 bertarikh 02-06-2016 yang dinamakan atas nama simati;
- 1.2.6 Duit Saham Kenanga Investment Bank Berhad (Klien No. 029000 HA0379903) dalam bentuk cek No: 121501 berjumlah RM 59,920.70 bertarikh 03-06-2016 yang dinamakan atas nama simati;

Cara penyelesaian Harta Sepencarian Bersama bagi aset tersebut adalah seperti berikut:-

- 2.1 Pihak-pihak bersetuju, 40% daripada perkara 1.1.1 adalah sebagai harta sepencarian, manakala 60% akan difaraidkan kepada waris-waris arwah.
- 2.2 Pihak-pihak bersetuju, 40% daripada perkara 1.1.2 adalah sebagai harta sepencarian, manakala 60% akan difaraidkan kepada waris-waris arwah.
- 2.3 Pihak-pihak bersetuju, 65% daripada perkara 1.1.3 adalah sebagai harta sepencarian, manakala 35% akan difaraidkan kepada waris-waris arwah.
- 2.4 Pihak-pihak bersetuju, 65% daripada perkara 1.1.4 adalah sebagai sepencarian, manakala 35% akan difaraidkan kepada waris-waris arwah.

- 2.5 Pihak-pihak bersetuju, 40% daripada perkara 1.1.5 adalah sebagai harta sepencarian, manakala 60% akan difaraidkan kepada waris-waris arwah.
- 2.6 Pihak-pihak bersetuju, 65% daripada perkara 1.1.6 adalah sebagai harta sepencarian, manakala 35% akan difaraidkan kepada waris-waris arwah.
- 2.7 Pihak-pihak bersetuju, 40% daripada perkara 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 dan 1.2.6 adalah sebagai harta sepencarian, manakala 60% akan difaraidkan kepada waris-waris arwah.
- 2.8 Pihak-pihak juga bersetuju, perjanjian ini akan berkuatkuasa serta merta selepas tandatangan pihak-pihak diturunkan.

[6] Pemohon-Pemohon menyatakan di dalam afidavitnya bahawa setelah perjanjian persetujuan dibuat secara sulh pada 8/8/2016 yang mana ianya kemudian telah disahkan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Pemohon-Pemohon mendapati bahawa terdapat dua (2) hartanah iaitu sebidang tanah di perenggan 1.1.1 dan 1.1.2 Penghakiman Persetujuan adalah merupakan harta pusaka arwah ayah kepada simati, iaitu Haji Mat Yassin, yang sepatutnya dibahagikan diantara waris-waris arwah ayah kepada simati mengikut faraid.

[7] Pemohon-Pemohon juga menyedari telah berlaku ketidakadilan di dalam pembahagian harta sepencarian tersebut dan tidak berpuashati dengan perintah perjanjian persetujuan bertarikh 8/8/2016, maka Pemohon-Pemohon telah memfailkan Notis Permohonan Semakan pada 5/2/2018 atas alasan-alasan berikut;

- a. Saman dan Pernyataan Tuntutan Harta Sepencarian telah gagal diserahkan oleh Responden kepada Pemohon-Pemohon (ketidakpatuhan prosedur);
- b. Pemohon-Pemohon telah dinafikan suatu masa yang mencukupi untuk membuat sebarang keputusan dan/atau persetujuan yang sewajarnya berkenaan tuntutan-tuntutan Responden;
- c. Persetujuan yang diberikan oleh Pemohon-Pemohon di dalam majlis sulh tanpa nasihat undang-undang sewajarnya adalah bukan merupakan suatu persetujuan yang sempurna dan sah dengan kerelaan penuh Pemohon-Pemohon;
- d. Mahkamah Tinggi Syariah, berdasarkan perjanjian penyelesaian bertarih 8.8.2016 telah terkhilaf apabila memerintahkan hartanah-hartanah di 1.1.1 dan 1.1.2 yang merupakan harta pusaka arwah ayah kepada simati, iaitu Haji Mat Yassin, sebagai harta sepencarian dan tidak membahagikan hartanah-hartanah tersebut berdasarkan faraid;

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Berdasarkan Notis Permohonan, Pemohon-Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas **keputusan/perintah Hakim Bicara** berhubung prosiding kes tuntutan Harta Sepencarian melalui saman no. 10300-017-0418-2016. Kes tersebut telah diputuskan melalui persetujuan bersama dalam Majlis Sulh dan telah diendorskan sebagai perintah Mahkamah bertarih 8/8/2016.

[9] Pemohon mendeposkan di dalam afidavitnya bahawa:-

- a. Pemohon-Pemohon sebagai orang awam, pada setiap masa yang material langsung tidak pernah diwakili oleh mana-mana peguam syarie, dalam kesuntukan masa, tanpa mendapat sebarang nasihat yang sewajarnya daripada mana-mana peguam syarie berkenaan tuntutan harta sepencarian tersebut dan dalam keadaan terdesak (berdasarkan keadaan ketika itu) terpaksa menerima jumlah pembahagian peratusan harta sepencarian yang telah dicadangkan oleh Responden.
- b. Responden juga pada kedua-dua majlis sulh tersebut telah enggan dan/atau gagal menyerahkan Saman dan Pernyataan Tuntutan Harta Sepencarian Responden tersebut (Saman No.: 10300-017-0418-2016) kepada Pemohon-Pemohon sehingga terpaksa meminta satu salinan daripada pegawai sulh semasa sesi majlis sulh yang kedua pada 8.8.2016 tersebut bagi mengenal pasti harta-harta yang terlibat di dalam tuntutan harta sepencarian. Responden hanya menyerahkan Saman dan Pernyataan Tuntutan Harta Sepencarian Responden tersebut kepada Pemohon-Pemohon semasa di hadapan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bagi pengesahan Perjanjian Persetujuan tersebut.
- c. Setelah perjanjian persetujuan dibuat secara sulh pada 8/8/2016 yang mana ianya kemudian telah disahkan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Pemohon-Pemohon mendapati bahawa terdapat dua (2) hartanah iaitu sebidang tanah di perenggan 1.1.1 dan 1.1.2 Penghakiman Persetujuan adalah merupakan harta pusaka arwah ayah kepada simati, iaitu Haji Mat Yassin, yang sepatutnya dibahagikan diantara waris-waris arwah ayah kepada simati mengikut faraid.

- d. Pemohon-Pemohon sesungguhnya percaya bahawa pembahagian harta sepencarian diantara 40% sehingga 65% adalah terlalu banyak sedangkan isu-isu kadar sumbangan secara langsung mahupun secara tidak langsung daripada pihak Responden tidak pernah dibuktikan di dalam mahkamah. Ini seterusnya telah mengakibatkan ketidak-adilan kepada waris-waris simati apabila mereka hanya mendapat jumlah yang sedikit untuk dibahagiakan diantara mereka.
- e. Perkahwinan antara Responden dan si mati juga menjadi isu yang dipertikaikan Pemohon-Pemohon memandangkan Responden di dalam pernyataan tuntutananya hanya mengemukakan sesalinan Akaun Berkanun bertarikh 22/10/2015 yang telah dicop jari oleh simati bagi membuktikan mereka telah berkahwin tanpa mengemukakan sebarang salinan sijil nikah. Responden sepatutnya memohon kepada Jabatan Agama Islam Kelantan sijil nikah yang baru dan bukan membuat akuan berkanun.
- f. Pemohon-Pemohon seterusnya menyatakan bahawa Responden juga telah gagal untuk mengisytiharkan harta-harta simati secara menyeluruh. Pemohon-Pemohon mendapati masih terdapat harta simati yang langsung tidak diisytiharkan kewujudannya kepada Pemohon-Pemohon sebagai waris-waris simati. Tambahan pula, wujudnya harta-harta yang diperolehi oleh simati sebelum simati berkahwin dengan Responden.

[10] Suka kami nyatakan bahawa proses semakan sesuatu keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah tidak boleh dilakukan

secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Panduan berkenaan kes-kes yang boleh dibuat semakan ataupun tidak telahpun diputuskan dalam kes-kes terdahulu antaranya kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, Kes No.14000-003-0035-2011 Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan, kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes no 14000-003-0033-2012 Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan, kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, Kes No. 10000-003-0009-2011 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra* Kes No. 10000-003-0015-2012 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor.

[11] Atas kuasa semakan yang diberikan oleh seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, kami telah memanggil seterusnya menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10300-017-0418-2016 dan fail sulh no. 40300-05-017-0028-2016. Kami dapati pada 8/8/2016 Hakim Bicara telah merekodkan dan menjadikan perjanjian persetujuan antara pihak-pihak pada masa itu sebagai suatu perintah perjanjian persetujuan. Namun Pemohon-Pemohon dihadapan kami ini tidak bersetuju pula dengan perintah persetujuan yang dibuat secara sulh pada 8/8/2016.

[12] Persoalan yang timbul ialah apabila Pemohon-Pemohon yang telah menyatakan bersetuju dengan tuntutan Responden terhadap harta-harta simati dengan kadar yang tertentu sebagaimana dalam perintah. Namun setelah Pemohon-Pemohon memperolehi perintah/penghakiman tersebut, Pemohon-Pemohon merasakan ketidakdilan telah berlaku memadamkan hartanah-

hartanah di 1.1.1 dan 1.1.2 yang merupakan harta pusaka arwah ayah kepada simati, iaitu Haji Mat Yassin, sebagai harta sepencarian dan tidak membahagikan hartanah-hartanah tersebut berdasarkan faraid.

Pemohon-Pemohon juga tidak berpuas hati apabila Responden gagal untuk mengisytiharkan harta-harta simati secara menyeluruh. Pemohon-Pemohon mendapati masih terdapat harta simati yang langsung tidak diisytiharkan kewujudannya kepada Pemohon-Pemohon sebagai waris-waris simati. Tambahan pula, wujudnya harta-harta yang diperolehi oleh simati sebelum simati berkahwin dengan Responden.

[13] Apakah terma-terma perjanjian persetujuan tersebut telah dibacakan oleh Peguam Syarie Responden yang telah dipersetujui pihak-pihak yang hadir di hadapan Hakim Bicara dan apakah terma tersebut termasuk dalam perkara yang dipertikai dalam permohonan semakan ini?

[14] Kami telah menyemak fail-fail berkaitan dan dapati bahawa Hakim Bicara di dalam prosiding pada 8/8/2016 hanya merekodkan di dalam catatan perbicaraan berhubung kehadiran Pemohon-Pemohon (Defendan), Responden (Plaintif). Kami menarik perhatian berkenaan catatan Hakim Bicara sebagaimana berikut;

“Pada: 8/8/2016

Plaintif (Mariam binti Md Rais) dan peguam plaintif hadir

Defendan (Shaiful Hisham dan 5 Defendan) hadir

Mahkamah: sebut kali (1) – Berjaya 2 sesi Sulh.

[15] Kami tidak menemui sebarang rekod Mahkamah bahawa Hakim Bicara telah bertindak menyiasat dan mendapatkan pengesahan Pemohon-Pemohon serta Responden berkaitan perjanjian persetujuan tersebut kecuali hanya catatan “*berjaya 2 sesi Sulh* “. Dapatan kami prosiding di hadapan Hakim Bicara telah dijalankan secara ringkas. Fakta-fakta penting berkaitan harta-harta dan persetujuan pihak-pihak telah tidak disiasat dan diperolehi selengkapnya oleh Hakim Bicara daripada Pemohon-Pemohon dan Responden sebelum merekodkan persetujuan tersebut. Kami juga tidak menemui sebarang catatan yang menunjukkan pihak-pihak faham dan bersetuju dengan semua terma dalam perjanjian persetujuan tersebut.

[16] Seterusnya kami merujuk kepada catatan Pegawai Sulh terhadap kes no. 10300-017-0418-2016 dalam no sulh 40300-05-017-0028-2016. Kami juga tidak menjumpai rekod yang terperinci berkaitan persetujuan pihak-pihak semasa sesi sulh kali pertama yang dihadiri Pemohon-Pemohon dan Responden. Pada tarikh 8/8/2016 jam 11.40 pagi, Pegawai Sulh merekodkan bahawa “*kes dibawa ke Bicara – pihak-pihak enggan berbincang.*” Seterusnya kami dapati ada sesi kedua pada hari yang sama namun tiada sebarang rekod berkaitan tuntutan harta sepencarian kecuali butiran seperti berikut:-

“11.1 40:60

11.2 40:60

11.3 65:35

11.4 65:35

11.5 40:60

11.6 65:35

11.7 -11.12 40:60”

[17] Suka kami tegaskan bahawa dalam mengisytiharkan sesuatu aset itu sebagai harta sepencarian terdapat tiga (3) elemen penting yang harus diteliti iaitu perolehan harta itu dalam tempoh perkahwinan, sumbangan bersama suami isteri (sumbangan langsung) dan sumbangan tidak langsung pihak-pihak walaupun kes tersebut adalah persetujuan bersama di hadapan Pegawai Sulh atau di hadapan Hakim Bicara.

[18] Dalam menentukan cara pembahagian, rujukan dan panduan boleh dilihat berdasarkan penghakiman *Kes Hamzah Bin Awi Iwn Madini Fajariah Bujang, Kes Rayuan No. 13000-017-0001-2015 di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sarawak* pada 13/11/2015.

[19] Kami bersetuju di dalam prosiding di hadapan kami ini, Responden telah tidak menzahirkan semua fakta yang material berkaitan harta simati untuk diisytiharkan harta sepencarian ketika membuat perjanjian persetujuan tersebut. Begitu juga apabila Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah persetujuan tanpa disiasat secara terperinci butiran harta untuk direkodkan oleh Mahkamah maka hak pihak-pihak yang berhak telah dinafikan oleh Mahkamah.

Berdasarkan catatan di dalam Rekod Sulh dan Perbicaraan pada 8/8/2016, kami tidak temui samada Hakim Bicara mahu pun Pegawai Sulh telah memberikan peluang sama rata kepada kedua-dua pihak untuk menyatakan persetujuan atau sebaliknya terhadap apa-apa cadangan yang dikemukakan. Tiada rekod dan sebarang catatan bahawa perjanjian persetujuan tersebut telah dibacakan, telah mendapatkan pengesahan daripada dan persetujuan semua pihak.

[20] Oleh yang demikian, perintah bersetujuan yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah pada 8/8/2016 adalah suatu perintah yang

cacat dari sudut hukum Syarak. Maka adalah wajar perintah tersebut dibatalkan. Ini bertepatan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam at Tirmizi dari Amru bin Auf al Muzni bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Yang bermaksud:

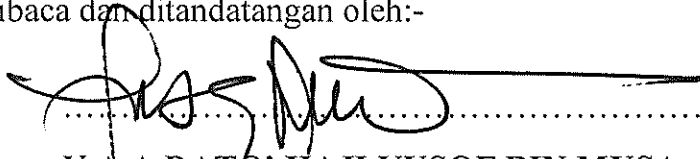
“Perdamaian (Sulh) itu adalah suatu yang harus di antara muslimin kecuali suatu perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Kaum muslimin terikat dengan janji mereka kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan dan affidavit sokongan Pemohon-Pemohon, fail kes no.10300-017-0418-2016 dan fail sulh no. 40300-05-017-0028-2016, KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN DAN MEMERINTAHKAN:-

1. Permohonan semakan Pemohon-Pemohon **DILULUSKAN**.
2. Perintah Perjanjian Persetujuan bertarikh 8/8/2016 **DIGANTUNG**; dan
3. Harta-harta simati di perenggan 1.1.1 dan 1.1.2 Perintah Persetujuan bertarikh 8/8/2016 **DIBICARAKAN** dengan kadar segera.

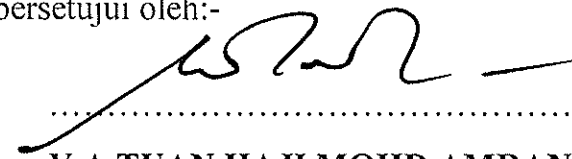
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
.....
1. **Y.A.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
~~Pengerusi~~
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR HAJI MOHD NAIM BIN HJ. MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

